

BAIL COMMERCIAL DU 12 AVRIL 2013

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. **GUE**, une société en nom collectif, au capital social de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro **123456789**, dont le siège social est situé 17, rue Georges Bizet, 75116 Paris, représentée par son gérant Monsieur Bertrand DUMAS de BEAUGRENIER (ci-après dénommée le "Bailleur") ; et
2. **CHAT FRANCE**, une société par actions simplifiée, au capital social de 4.822.040€, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro **123456789**, dont le siège social est situé 22, rue du 8 mai 1945, 95340 Persan, représentée par Monsieur Jacques **NGO**, (ci-après dénommée le "Preneur").

Le Bailleur et le Preneur sont ci-après dénommés individuellement une "Partie" et collectivement des "Parties".

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

- A. Le Bailleur est propriétaire du Château de GUE, de son parc, de ses bois ainsi que de ses dépendances selon la désignation cadastrale figurant dans le contrat de crédit-bail conclu le 24 juillet 2008 entre le Bailleur et la société COCO (ci-après dénommés les "Locaux").
- B. Aux termes d'un bail sous conditions suspensives en date du 29 octobre 2007 modifié par un avenant en date du 30 septembre 2009, le Bailleur a donné les Locaux à bail au profit du Preneur (ci-après dénommé le "Bail Initial").

D'un commun accord, les Parties étaient convenues que le Bail Initial entrerait en vigueur à compter notamment de l'achèvement de travaux d'aménagements entrepris par le Preneur sous sa responsabilité et financés par le Bailleur à hauteur d'un montant total de 3.700.000 €. Les conditions suspensives du Bail Initial ayant été levées, le Bail Initial est entré en vigueur le 1^{er} avril 2010.

Lesdits travaux ont été financés par le Bailleur grâce à une ligne de crédit mis à sa disposition par la société COCO (ci-après dénommé le "Crédit-Bailleur") aux termes d'un contrat de crédit-bail conclu le 24 juillet 2008 (ci-après dénommé le "Contrat de Crédit-Bail"). Aux termes du Contrat de Crédit-Bail, le Bailleur rembourse le Crédit-Bailleur en versant trimestriellement à ce dernier une redevance (ci-après dénommée la "Redevance").

Les Parties ont rencontré des difficultés d'interprétation du bail du 29 octobre 2007 et de l'avenant du 30 septembre 2009. Les Parties ont souhaité mettre un terme à ces difficultés, dont certaines ont conduit à l'ouverture d'une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Meaux. Les Parties sont également convenues que de nouveaux travaux seraient entrepris dans les Locaux par le Preneur dans le cadre d'une Maîtrise d'Ouvrage Déléguée. Ces travaux seront financés par le Bailleur en contrepartie d'une augmentation du loyer dont les modalités sont définies aux présentes. Les Parties sont parvenues à un accord matérialisé par une lettre-accord

du 6 février 2013, qui figure ci-après annexée (ci-après dénommée la "Lettre-Accord").

Les Parties sont convenues par ladite Lettre-Accord de résilier de manière anticipée le Bail Initial et de conclure un nouveau Bail. De son côté le Bailleur s'est rapproché du Crédit-Bailleur afin de solliciter la mise à disposition d'une ligne de crédit supplémentaire aux fins de financer les nouveaux travaux, conformément à la Lettre Accord du 6 février 2013.

- C. En conséquence, le Bailleur donne, par les présentes, à bail au Preneur qui accepte les Locaux, conformément aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce et des textes réglementaires pris pour son application.
- D. Il est expressément stipulé que l'ensemble des clauses et conditions du présent bail seront applicables tant pendant la durée dudit bail que de ses éventuels renouvellements, sa prorogation ou sa tacite prolongation. Le présent bail remplace les termes du Bail Initial et de ses avenants.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE OUI SUIT :

ARTICLE 1- OBJET - REGIME JURIDIQUE - LOCAUX

1.1 Objet et Régime juridique

Les Parties conviennent de résilier de manière anticipée le Bail Initial, lequel prend fin rétroactivement le 28 février 2013. Le présent Bail annule et remplace le Bail Initial.

Le Bailleur donne à bail par le présent contrat de bail commercial (ci-après dénommé le "Bail") au Preneur, qui accepte, les Locaux, aux clauses et conditions suivantes.

Le présent Bail est soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et des textes réglementaires pris pour son application sous réserve que le Preneur en remplisse les conditions.

Le Preneur s'engage à respecter les clauses et conditions du présent Bail ainsi que les prescriptions des lois et règlements.

Aucune tolérance de la part du Bailleur relative à l'application des clauses et conditions du présent Bail ne pourra, quelle qu'elle soit en être la durée ou la fréquence, être considérée comme une modification du Bail ou une renonciation auxdites clauses et conditions.

Toute modification du présent Bail devra obligatoirement résulter d'un commun accord écrit et motivé des Parties.

1.2 Les Locaux

La superficie totale de l'ensemble immobilier composant les Locaux est d'environ 81 hectares. Les Locaux sont composés du Château de GUE, de son parc, de ses bois ainsi que de ses dépendances, y compris un mur d'enceinte.

Le Preneur déclare connaître parfaitement les Locaux qui font l'objet du présent Bail, après les avoir visités, sans qu'il soit nécessaire d'apporter une plus ample désignation, plus de

preuve de leur existence, de leur voisinage, de leur état de conservation, ni de la façon dont ils fonctionnent, avec toutes leurs dépendances et servitudes existantes, sans préjudice d'un état des lieux contradictoire tel que plus amplement décrit à l'article 4 du présent Bail.

Sont demeurées ci-jointes et figurent ci-après annexés, après visa du Preneur, les pièces suivantes :

- Plan de situation de la propriété ;
- Plan masse.

Le Preneur s'engage à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété, telles que résultant des pièces et documents susvisés, ainsi que de toute modification ultérieure des règles d'urbanisme applicables aux terrains d'assiette de l'ensemble commercial, et telles que ressortant notamment du Plan d'Occupation des Sols, du Plan Local d'Urbanisme s'il en existe, ou de tout autre dispositif réglementaire.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent Bail est conclu pour une durée de douze (12) années pleines, entières et consécutives, qui commenceront à courir le 1^{er} mars 2013.

Le Bailleur renonce pendant la durée du Bail à la faculté qu'il tient des articles L.145-78, L.745-27 et L.745-24 du Code de commerce de pouvoir donner congé à l'expiration de chaque période triennale afin de reconstruire l'immeuble, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.

Le Preneur renonce pour sa part expressément à toute faculté de résilier le présent Bail à l'expiration de chaque période triennale par l'article L.145-4 du Code de commerce. En conséquence, le Preneur s'engage et accepte irrévocablement le présent Bail pour une durée ferme de douze (12) années pleines, entières et consécutives.

Il pourra, à l'issue de cette douzième (12^e) année, donner congé au Bailleur, au moins six (6) mois avant l'échéance considérée, dans les formes et modalités prévues à cet effet par les dispositions du Code de commerce.

De convention expresse entre les Parties, pendant toute la durée du Bail, le loyer ne sera pas dé plafonné.

ARTICLE 3 - DESTINATION - NON CONCURRENCE

3.1 Destination

Le présent Bail autorise le Preneur à exercer dans les Locaux, l'activité d'hébergement et restauration, organisation de séminaires, de conférences, de rencontres, de réunions, de réceptions y compris le logement et la restauration à l'usage exclusif des participants aux séminaires ou réunions, mise à disposition de salles, à destination du public, ainsi qu'une activité hôtelière, s'il le juge opportun (ci-après dénommée l'"Activité Autorisée").

Après demande expresse de toute administration compétente, le Preneur fera son affaire personnelle de la mise en conformité des Locaux à raison de leur exploitation par le Preneur ou de la destination du Bail.

Sauf accord préalable express par écrit, de la part du Bailleur, le Preneur ne pourra, sous aucun prétexte, ni même momentanément, modifier cette destination, ni changer la nature de l'activité exercée dans les Locaux.

Le Preneur devra profiter et utiliser les Locaux en adoptant les précautions nécessaires, afin de garantir son bon entretien et la réalisation de l'ensemble des réparations nécessaires à la seule exception de celles dont le Bailleur conserverait la charge en application d'une disposition explicite des présentes.

Le Preneur fera son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités autorisées au présent Bail, l'ensemble des frais inhérents à l'obtention et au maintien de ces autorisations sera exclusivement à la charge du Preneur de sorte que le Bailleur ne puisse faire l'objet de poursuites et n'ait jamais besoin de s'en préoccuper.

Le Preneur s'engage à respecter rigoureusement les lois, règlements et prescriptions administratives actuels dans ce domaine et règlera tous les frais, assurances, taxes et impôts correspondants, de sorte que le Bailleur ne puisse faire l'objet de poursuites et n'ait jamais besoin de s'en préoccuper.

A la demande du Bailleur, le Preneur fournira les justificatifs correspondant à l'obtention et à la conservation des autorisations.

3.2 Utilisation du nom

Le Preneur utilisera le nom "*Château de Gue*" pendant toute la durée du Bail et sous toutes ses formes écrites. A la fin du Bail, quelle qu'en soit la cause, ni le Bailleur, ni aucune personne à qui il céderait la propriété, ou à qui il louerait cette dernière, ne pourra utiliser le nom "*Chât*" ni aucune présentation utilisant les marques, logo ou représentation de "*Chât*".

En revanche, le Bailleur reprendra la jouissance des termes "*Château de Gue*" dont le Preneur devra alors cesser toute utilisation, qu'elle qu'en soit la forme, dès la cessation du Bail.

3.3 Non-concurrence

Le Bailleur s'engage à ne pas mettre les propriétés dont il a la jouissance et qui ne font pas partie du présent contrat, et d'aucune autre de ses propriétés dans un rayon de quinze kilomètres "à vol d'oiseau" autour des Locaux à la disposition de toute autre personne physique et juridique exerçant une activité, quelle qu'elle soit, susceptible d'entrer en concurrence ou de perturber l'Activité Autorisée et ceci, pendant la durée du Bail.

ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX DES LOCAUX

4.1 Procès-Verbal à la signature du Bail

De convention expresse, les Parties s'engagent à faire dresser par un Huissier de Justice un procès-verbal de constat contradictoire (ci-après dénommé le "Procès-Verbal") dans un délai de trois (3) mois à compter de la signature des présentes, lequel portera sur l'état du mur d'enceinte, les éléments de structure du Château et de ses dépendances tels que définis par l'article 606 du Code civil (soit les gros murs, les murs de soutènement, les voutes, les poutres et les couvertures).

Il est convenu que le coût du Procès-Verbal sera partagé à parts égales entre les Parties et le Procès-Verbal sera annexé au présent Bail.

Le Preneur s'engage en fin de jouissance, pour quelque cause que ce soit, à restituer les Locaux dans l'état décrit par le Procès-Verbal sous réserves de la mise en œuvre des Travaux du Mur d'Enceinte (tel que ce terme est défini à l'Article 22) et des Travaux d'Aménagements (tel que ce terme est défini à l'Article 22).

4.2 Procès-Verbal à la suite des Travaux d'Aménagement

Les Travaux d'Aménagements (tel que ce terme est défini à l'Article 22) financés par le Bailleur, à hauteur de 1.000.000 € HT et entrepris sous la responsabilité exclusive du Preneur, feront l'objet d'un second procès-verbal de réception constatant la réalisation desdits Travaux d'Aménagements et l'état des Locaux après réalisation desdits Travaux. Le coût dudit procès-verbal sera partagé à parts égales entre les Parties et sera organisé par la partie la plus diligente. Préalablement à la réalisation de ce procès-verbal, le Bailleur aura été informé du déroulé des Travaux d'Aménagement conformément aux dispositions du Contrat de Maîtrise d'Ouvrage Délégée.

ARTICLE 5 - GARNISSEMENT ET DECORATION

Le Preneur devra maintenir les Locaux en permanence décorés avec des meubles, objets, du mobilier et des matériaux en quantité et d'une valeur suffisante pour répondre à l'exécution du présent Bail, ainsi qu'au paiement de la location et des accessoires.

Le Preneur ne pourra sans l'accord express et écrit du Bailleur, enlever, altérer ou modifier les éléments décoratifs, immeubles par destination ou non, tels que cheminées, parquets anciens, niches, statues, moulures, peintures décoratives, sans que cette énumération soit limitative, ceci dans l'esprit général de respecter les éléments anciens de qualité qui auront notamment été signalés lors de l'état des lieux d'entrée.

ARTICLE 6 - TRAVAUX ET RENOVATIONS

A l'exception de ce qui est indiqué ci-après à l'Article 22, le Preneur ne pourra réaliser dans les Locaux aucune démolition, aucune ouverture dans les murs, ni aucun changement de la distribution sans le consentement préalable express et par écrit du Bailleur lequel cependant ne pourra les refuser sans raison légitime.

Dans le cas d'une telle autorisation, ces travaux devront être effectués à la charge et aux risques exclusifs du Preneur, conformément aux normes en vigueur ou sous le contrôle d'un architecte, et le cas échéant de l'Architecte des Bâtiments de France, ou d'une équipe d'étude technique approuvés par le Bailleur et dont les honoraires seront à la charge du Preneur.

Le Preneur devra soumettre les travaux ainsi que toute modification structurelle de l'aspect Extérieur de l'immeuble à l'autorisation expresse, préalable et écrite du Bailleur.

Il est enfin rappelé que tous travaux de mise en conformité des Locaux aux prescriptions en vigueur demandés par toute autorité administrative compétente seront à la charge du Preneur.

ARTICLE 7 - ENTRETIEN - REPARATIONS

7.1 Entretien

Le Preneur ne devra ni faire ni laisser rien faire qui pourrait détériorer les Locaux. Le Preneur s'engage à maintenir à sa charge l'ensemble des Locaux en bon état de conservation, de fonctionnement, de sécurité et de propreté, et à remplacer, le cas échéant, ce qui ne pourrait être réparé, particulièrement pour tout ce qui concerne les installations de son usage personnel conformément à l'article 605 du Code Civil et ce conformément aux lois et réglementations applicables.

De plus, il s'engage à effectuer chaque année l'entretien des zones de jardin et de passage.

Cependant le Preneur s'abstiendra de couper des arbres de haute tige ou des plantations d'arbres sans la permission préalable du Bailleur.

Le Preneur joindra un règlement interne visible dans la Propriété afin de faire respecter les points importants qui sont exposés ci-après, entre autres, par son personnel et ses clients.

7.2 Réparations

Le Preneur, sans effectuer de recours contre le Bailleur, se chargera personnellement de tous les travaux nécessités par les Locaux et par son maintien en bon état et notamment des réparations de tous les dommages causés dans les Locaux, dont l'origine serait une utilisation, une destination ou une négligence liées à ces derniers ou résultant d'intempéries ou catastrophes naturelles ou d'incendie, événements contre lesquels il devra s'assurer.

Il est expressément convenu que le Preneur aura également à sa charge l'ensemble des réparations locatives prévues par les articles 605 et 606 du Code Civil, mêmes si lesdites réparations sont devenues nécessaires par survenance de vétusté des Locaux et ce par dérogation à l'article 1755 du Code civil, ainsi que toutes autres réparations urgentes ou non, que le Preneur devra faire réaliser en cours de bail, de façon à conserver les Locaux en bon état d'entretien et de réparations de toute nature, sans préjudice des stipulations de l'article 22.2 ci-après.

Le Preneur prend à sa charge exclusive et fera exécuter à ses frais exclusifs les travaux visés à l'article 606 du Code civil, à savoir les grosses réparations, mêmes si les dites réparations sont devenues nécessaires par survenance de vétusté des Locaux *par rapatriement*
à l'état des lieux visé à l'art. 4 visé ci-dessus -

Le Preneur devra notifier immédiatement au Bailleur tout préjudice que les Locaux viendraient à subir, toute dégradation structurelle qui se produirait dans les Locaux, sous peine de se voir obligé de payer au Bailleur le montant du préjudice causé au Bailleur par le retard de sa notification aux assurances.

A défaut d'exécution des travaux par le Preneur, dont l'inexécution mettrait les Locaux en danger, dans un délai de dix (10) jours à compter d'une requête par écrit non exécutée, le Bailleur aura le droit de se substituer au Preneur et de faire exécuter ces travaux par une entreprise de son choix et à la charge exclusive du Preneur.

Dans tous les cas, pendant la durée du Bail, pour la conservation du patrimoine du Bailleur, le Preneur devra supporter et laisser faire tous les travaux de réparation nécessaires dans les Locaux, qu'il n'aura pas fait réaliser et qui feraient l'objet d'une injonction administrative ou qui seraient de nature à mettre en péril les Locaux, quelle qu'en soit leur nature, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation, même dans le cas où ceux-ci excéderaient la durée de quarante (40) jours.

Cependant les travaux de réparation, sauf d'urgence, devront être effectués en accord avec le Bailleur.

Enfin, le Preneur ne pourra en aucun cas faire aucune réclamation, ni exiger aucune indemnisation, ni réduction du loyer en raison d'une interruption des services d'eau, de gaz, de téléphone, de chauffage, d'électricité ou d'autres interruptions non imputables au Bailleur.

ARTICLE 8. EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT DE VEHICULES

Le Preneur, à ses frais et risques, s'engage à entretenir en bon état de conservation l'emplacement de stationnement de véhicules.

Le Preneur s'engage aussi à veiller au respect des lois, règlements ou prescriptions actuels ou futurs relativement à l'environnement et à la sécurité.

Le Preneur s'engage à interdire à toute personne la circulation de véhicules à moteur de quelque type que ce soit, dans la propriété, ainsi que sur l'ensemble des voies privées de l'ensemble composant les Locaux, sauf pour l'accès de clients et des véhicules de ravitaillement en vivres et services propres à l'utilisation et aux nécessités de l'activité définie.

ARTICLE 9 - CHARGES - IMPOTS - TAXES - CONTRIBUTIONS

Le Preneur se chargera personnellement de souscrire toute police d'assurance, réalisera toutes les déclarations pour que ses contributions personnelles, et particulièrement la consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de chauffage, les impôts fonciers, la contribution économique territoriale, les taxes de location, et autres, en relation à son activité professionnelle, auxquels le Preneur est, ou peut être assujetti, soient liquidés de façon à ce que le Bailleur ne puisse faire l'objet d'aucune requête d'aucune sorte pour leur paiement ou ne puisse en être tenu pour responsable, ni même en cas de solidarité.

Les impôts fonciers reçus par le Bailleur seront intégralement remboursés à ce dernier par le Preneur.

Le Preneur sera également redevable de la taxe pour la collecte des ordures ménagères, de la taxe sur les eaux usées, de la taxe pour le balayage, de toute cotisation nouvelle, des taxes locales ou autres, liées à l'utilisation des Locaux et des taxes qui pourraient être créées sous toute dénomination.

Le Preneur devra aussi régler tous les impôts locaux de police et de circulation, tous ces derniers de sorte que le Bailleur n'ait pas à s'en préoccuper, en aucune façon, et qu'il ne puisse faire l'objet d'aucune requête à leur sujet.

Plus généralement, le Preneur assumera la totalité des impôts, taxes et contributions qui seraient mis à la charge du Preneur ou même du Bailleur à raison de la propriété, de l'occupation ou de l'exploitation des Locaux, le loyer défini à l'Article 13 étant réputé net de toutes charges et de tous impôts, sauf l'impôt afférent aux revenus par le loyer, qui reste à la charge du Bailleur.

ARTICLE 10 - VISITE DE L'IMMEUBLE

A tout moment et plus particulièrement à l'occasion de tous travaux réalisés par le Preneur avec l'autorisation du Bailleur, le Preneur permettra au Bailleur, à ses représentants ou architectes, ainsi qu'à tous les entrepreneurs ou ouvriers, d'entrer dans les Locaux pour vérifier son état de conservation ; le Bailleur programmera les dates et heures des visites avec le Preneur afin de perturber le moins possible l'activité autorisée.

Le Preneur devra spontanément, ou à défaut sur demande du Bailleur fournir tous les justificatifs permettant de constater la bonne exécution du présent Bail.

A tout moment et plus particulièrement au cours des six (6) derniers mois qui précéderont l'expiration du Bail, le Preneur devra laisser visiter les Locaux tous les jours, de 14h00 à 17h00 à toute personne pourvue de l'autorisation du Bailleur et devra, en même temps, laisser le Bailleur, installer une pancarte ou un panneau indiquant que les Locaux sont à louer ou à vendre.

ARTICLE 11 - ASSURANCES

Le Preneur devra assurer les Locaux et se maintenir assurés contre :

- Incendie et foudre,
- Toutes explosions,
- Dommages électriques,
- Chute d'aéronefs et objets aériens,
- Choc de véhicules appartenant à un tiers,
- Ouragans, cyclones, tornades, tempêtes,
- Fumée,
- Grèves, émeutes et mouvements populaires,
- Vandalisme et actes de malveillance,
- Dégâts des eaux,

pendant toute la durée du bail l'ensemble desdits Locaux ainsi que tous les aménagements qu'il aura apportés aux Locaux, les objets, mobiliers, matériels ou immatériels et marchandises lui appartenant ou appartenant au Bailleur (meubles, tableaux ...) les garnissant, tous dommages immatériels consécutifs et notamment ses pertes d'exploitation, la perte totale ou partielle de son fonds de commerce, le recours des voisins ainsi que sa responsabilité civile envers tous tiers, notamment au titre d'accidents corporels survenus dans le local ou dont le Preneur pourrait être responsable, auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, acquitter exactement les primes ou cotisations de cette assurance et justifier du tout au Bailleur à chaque réquisition de celui-ci.

La police devra comporter renonciation par la compagnie d'assurances à tous recours contre le Bailleur, tous mandataires du Bailleur, ou les assureurs des personnes susvisées, pour la part des dégâts ou dommages dont ces derniers pourraient être responsables à quelque titre que ce soit.

Le Preneur renonce expressément à tous recours et actions quelconques contre le Bailleur et ses assureurs du fait des dommages susvisés ou du fait de la privation de la jouissance des Locaux.

Si l'activité exercée par le Preneur entraînait, soit pour le Bailleur, soit pour des voisins, des surprimes d'assurances, le Preneur serait tenu à la fois d'indemniser le Bailleur du montant de la surprime payée et de le garantir contre toutes les réclamations des autres voisins.

Le Preneur devra s'assurer pour les travaux de rénovation à sa charge. Il devra également souscrire pour le Bailleur et les payer à sa place, toutes polices d'assurances nécessaires à son activité et ses obligations, et les lui remettre pour information. Il prendra notamment en charge la souscription et primes afférentes au Bailleur non occupant ou remboursera au Bailleur ces frais de souscriptions et primes si pour une facilité d'organisation le Bailleur devait s'en occuper.

Le Preneur s'engage à maintenir toutes les assurances susvisées tant que durera le Bail et ses renouvellements, à en régler les primes et à justifier de leur paiement au Bailleur immédiatement après chaque règlement, sans autre demande de la part de ce dernier.

De plus, le Preneur s'engage à informer immédiatement le Bailleur de toute modification intervenant au titre des assurances visées ci-dessus, ainsi que leur résiliation pour quelque cause que ce soit, dans un délai de 15 jours précédant l'effet de ladite résiliation.

Le Preneur renonce expressément à tous recours en responsabilité contre le Bailleur, ou le propriétaire de l'Immeuble, en cas de :

- 1°) Vol, cambriolage ou tout acte criminel ou délictueux dont le Preneur pourrait être victime dans les lieux loués ou ses dépendances ;
- 2°) Modification ou suppression du gardiennage de l'immeuble ;
- 3°) Interruption, même prolongée et quelles qu'en soient les causes ou les raisons, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du chauffage, des ascenseurs, du téléphone et plus généralement de toutes sources d'énergie et fluides quelconques ; ainsi qu'en cas d'accident pouvant survenir du fait de l'installation desdits services dans les lieux loués.
- 4°) Trouble apporté à la jouissance du Preneur par la faute de tiers, quelle que soit leur qualité, le Preneur devant agir contre eux sans pouvoir mettre en cause le Bailleur ;
- 5°) Inondation par refoulement d'égouts, humidité, infiltrations, fuites, le Bailleur n'étant aucunement responsable des marchandises ou objets mobiliers détériorés ou de tout autre dégât.

Le Preneur devra faire son affaire personnelle des cas ci-dessus et généralement de tous autres cas fortuits et imprévus, sauf son recours contre qui de droit, en dehors du Bailleur.

Pour plus de sécurité, le Preneur devra contracter, ainsi qu'il est dit aux présentes, toutes assurances nécessaires de façon à ce que la responsabilité du Bailleur soit entièrement déchargée et devra en justifier au Bailleur.

ARTICLE 12 - CESSIION DE BAIL - SOUS LOCATION

12.1 Cession de bail

La cession du Bail est interdite, ainsi que toute opération en contravention de cette obligation, notamment la mise en location gérance du fonds, la constitution d'emprunt sur le fonds, la sous-location du local, la commercialisation, la cession du droit au bail ou du fonds directe ou indirecte ou d'un apport en société du droit au bail ou du fonds est interdite sauf accord préalable du Bailleur.

Le Preneur pourra néanmoins céder son droit au présent Bail à l'acquéreur de son fonds de commerce avec l'agrément préalable et par écrit de son Bailleur sur la personne du cessionnaire.

Toute cession, pour être valide, devra être réalisée par devant notaire ou par acte sous seing privé rédigé par un juriste professionnel. Le Bailleur devra être appelé à concourir à l'acte de cession, sous peine de nullité. Une copie exécutoire ou un original de l'acte de cession devra être remis au Bailleur, sans entraîner de frais pour ce dernier.

Aucune cession ne pourra être faite si le Preneur n'est pas à jour de l'ensemble des sommes dues au Bailleur.

Dans tous les cas, le Preneur qui réalise la cession se porte garant solidaire de son cessionnaire et de tout cessionnaire successif, pour le paiement des loyers, des charges, et pour l'exécution des conditions du présent Bail et de leurs conséquences. Il y sera fait exception pour les cas où, à cet effet, le cessionnaire souscrirait une garantie bancaire à première demande en faveur du Bailleur, d'un montant équivalent à un an de loyer.

12.2 Sous location

Il est interdit au Preneur de sous-louer ou de concéder la jouissance des Locaux à toute personne et dans aucune circonstance, que ce soit temporairement ou à titre gratuit et précaire sans autorisation préalable écrite de la part du Bailleur.

De plus, le Preneur se portera garant solidaire du sous-locataire, pour le cas où il serait agréé par le Bailleur pour l'ensemble des obligations prévues au présent Bail ainsi que de leurs conséquences jusqu'à la fin du Bail. Le Bail sera en toutes circonstances indivisible à l'égard du Bailleur. Toute sous-location partielle est interdite.

ARTICLE 13 - LOYER – INDEXATION - DEPOT DE GARANTIE

13.1 Loyer

Le présent Bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors charges hors taxes de 892.855,97 € (ci-après dénommé le "Loyer"), auquel s'ajoutera la TVA au taux légal en vigueur que le Preneur s'oblige à payer d'avance au Bailleur en quatre termes égaux qui devront parvenir au Bailleur au plus tard le 5^{ème} jour ouvré après le début de chaque trimestre.

De convention expresse, le Loyer sera en cours de Bail, augmenté :

- d'une somme égale à huit pour cent (8%) du Tirage Tranche A (tel que ce terme est défini à l'Article 22.2) ; et
- d'une somme égale à la Redevance Tranche B (tel que ce terme est défini à l'Article 22.1).

Le Bailleur devra justifier au Preneur toute augmentation du Loyer en communiquant à ce dernier, préalablement à son règlement, la justification (i) de l'augmentation de la Redevance au prorata du Tirage Tranche A et (ii) de la redevance supplémentaire payable au titre de la Redevance Tranche B.

Les Parties rappellent que le présent paragraphe constitue pour le Bailleur une condition essentielle de la mise en œuvre du présent Bail.

Les paiements devront être effectués au Bailleur ou à son mandataire à l'endroit indiqué par lui, par virement bancaire au choix du Bailleur.

13.2 Indexation

Nonobstant les termes du paragraphe 2 de l'Article 13.1 ci-dessus, le loyer afférent aux Locaux sera susceptible de varier proportionnellement à l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE.

Au 1^{er} mars de chaque année, et pour la première fois le 1^{er} mars 2014, le loyer sera réajusté en fonction du taux de variation dudit indice. A titre exceptionnel, les Parties conviennent toutefois que ladite indexation sera limitée à 15% de la valeur de l'indice visé ci-dessus entre la date d'entrée en vigueur du présent Bail, le 1^{er} mars 2013, et le 1^{er} avril 2015.

Le réajustement du loyer se fera en vertu de la présente clause tous les ans à compter de la date de signature du Bail, le loyer devant varier du même pourcentage que l'indice choisi. L'indexation jouera de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une notification préalable.

L'indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial stipulé ci-dessus est, de l'accord des Parties, le dernier indice publié à la date de signature du présent Bail, soit celui du 3^e trimestre 2012 (1648).

Pour chaque réajustement à intervenir, cet indice sera comparé à celui du même trimestre de l'année suivante, lequel servira lui-même de base de comparaison pour le réajustement suivant et ainsi de suite.

Si la publication de cet indice devait cesser en cours de bail, il serait fait application de l'indice le plus voisin parmi ceux existant alors ; à défaut de texte légal désignant de plein droit l'indice de remplacement ou encore à défaut d'accord entre elles sur le choix de cet indice, les Parties s'en remettront sans recours possible à l'avis d'un expert, aux frais partagés, qui sera désigné par la plus diligente d'entre elles par le président du tribunal d'instance du lieu de situation des Locaux, ledit expert ayant à cet effet la mission de mandataire commun des Parties, ainsi qu'elles s'y obligent dès à présent.

Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle et ne se confond pas avec les règles de la révision légale du loyer prévue par les articles L.145-37 et suivants du code de commerce.

13.3 Dépôt de garantie

Le Preneur a versé au Bailleur la somme de 224.000 € à titre de dépôt de garantie, correspondant à un terme de loyer, non productif d'intérêts. Cette somme sera révisée et payée aux mêmes conditions que le loyer.

Le Preneur ne pourra sous aucun prétexte imputer quelque paiement que ce soit dû au Bailleur sur le dépôt de garantie.

ARTICLE 14 - CHARGES ET FRAIS ANNEXE AU LOYER

Le Preneur doit payer directement toutes les charges, contributions, tous les loyers, les polices d'assurance, taxes et prestations énoncés dans les articles antérieurs.

La taxe foncière sera versée à l'Administration par le Bailleur, et lui sera remboursée par le Preneur sur présentation d'un justificatif fiscal, et ce à compter de la date de paiement des loyers.

ARTICLE 15 - INTERETS DE RETARD - CLAUSE PENALE

Tout retard excédant quinze (15) jours ouvrés dans le paiement de l'une des sommes dues à l'une partie par l'autre relativement au présent Bail entraînera automatiquement l'attribution de dommages et intérêts d'un montant équivalent au triple du taux d'intérêt légal de la somme due à son échéance jusqu'à son complet paiement.

Au cas où le Bailleur se trouverait contraint de faire délivrer au Preneur un commandement de payer se rapportant à quelque somme que ce soit due par le Preneur quinze (15) jours après l'échéance, les sommes restant dues seront de plein droit majorées, à titre de premiers dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres s'il y a lieu, d'une pénalité de 5% des sommes dues.

Cette pénalité de retard n'est pas la pénalité qui aurait été appliquée pour cause de résiliation de contrat, comme celles prévues à l'Article 17 ci-après.

En outre l'intégralité des frais de poursuites sera à la charge du Preneur, en ce compris l'intégralité des honoraires d'avocats exposés par le Bailleur, nonobstant toute application de l'article 700 du Code de procédure civile.

ARTICLE 16 - DESTRUCTION DE LA PROPRIETE

Si les Locaux venaient à être détruits en totalité par vétusté, vice de construction, inondation, faits de terrorisme, faits de guerre, guerre civile, émeute ou autre cause indépendante de la volonté du Bailleur, le présent Bail sera résilié de plein droit sans indemnité de part et d'autre, sauf accord express différente entre les Parties.

Dans l'hypothèse d'une destruction partielle, le Preneur fera son affaire, le cas échéant, avec sa propre compagnie d'assurances, des conséquences de l'éventuelle perte d'exploitation résultant de la destruction partielle de la Propriété et de l'incidence économique des délais de travaux éventuels de remise en état.

Enfin, le Preneur ne pourra en aucun cas faire aucune réclamation, ni exiger aucune indemnisation, ni réduction du loyer en raison d'une interruption des services d'eau, de gaz, de téléphone, de chauffage, d'électricité ou d'autres interruptions non imputables au Bailleur.

ARTICLE 17 - CLAUSE RESOLUTOIRE

Il est expressément convenu qu'en cas de non-respect de la part du Preneur ou du Bailleur de l'une des obligations qui les concernent relativement au présent Bail, ce dernier pourra être résilié de plein droit, dans l'une ou l'autre des conditions suivantes.

- a. En cas de manquement autres que ceux visés au paragraphe (b) ci-dessous, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour notifier le non-respect d'une disposition quelconque du Bail autre que celles visées au paragraphe (b) ci-dessous s'il n'a pas été mis fin pendant ce délai d'un (1) mois à la faute constitutive d'un cas de résiliation ;
- b. Pour le non-paiement du loyer, des charges, compléments de dépôt de garantie ou accessoires de loyers par l'envoi d'un commandement de payer par huissier resté sans effet pendant un délai d'un mois.

Ensuite toute offre de paiement ou d'exécution sera considérée comme nulle et ne pourra empêcher le Bailleur ou le Preneur d'effectuer la résiliation adoptée, s'ils le souhaitent. A partir du moment de la résiliation, le Bailleur aura de nouveau, de façon immédiate et de plein droit, la libre disposition des Locaux. Dans le cas où le Preneur refuserait de libérer les Locaux, il suffira d'une simple ordonnance de référé pour l'y contraindre.

Nonobstant cette clause, le juge compétent pourra être saisi à tout moment pour traiter le litige opposant les Parties.

En l'absence de libération des Locaux par le Preneur, ce dernier devra payer au Bailleur, de plein droit et sans notification préalable, une indemnisation d'occupation fixée dès maintenant pour chaque jour de retard à deux fois le montant du loyer actuel (y compris les charges et frais additionnels) au prorata du nombre de jours, non compris les indemnités éventuellement dues pour tous dégâts au préjudice du Bailleur.

ARTICLE 18 - AYANTS DROIT - HERITIERS

Le présent Bail lie les Parties, leurs ayants droits et toute autre structure avec lesquelles les Parties pourraient être impliquées par scission, fusion, apport partiel d'actifs ou par toute autre circonstance ou affaire juridique.

ARTICLE 19 - FRAIS

Le Preneur paiera les frais du présent Bail dans la limite des droits de timbres et d'enregistrement.

ARTICLE 20 - ACCESSION

Au terme du Bail, pour quelque circonstance que ce soit, le Preneur devra justifier, après demande écrite du Bailleur, sur présentation des reçus, du paiement des contributions dont il est redevable, aussi bien des années passées que de l'année en cours, et de tous les loyers, de façon à ce que toute altération matérielle du gage du Bailleur soit effectuée avec le paiement de toutes les obligations.

Le Preneur devra aussi laisser les Locaux en bon état de conservation, sous réserve des stipulations de l'article 4.1 dernier alinéa ci-dessus, et payer la somme des réparations locatives de toute nature qui pourraient lui incomber.

Dans tous les cas, la définition des réparations de fin de contrat sera appliquée aux seuls travaux de bon entretien ou de remise en état qui n'auraient pas été exécutés au cours du Bail ou à son terme, conformément aux dispositions des présentes, à ceux occasionnés par les dégâts ou par le défaut d'entretien imputable au Preneur.

A cet effet, en ayant comme délai maximum le jour de l'expiration du Bail un état des lieux contradictoire de l'immeuble sera réalisé en présence des deux parties et avec l'envoi préalable d'une convocation par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans le cas où une Partie ne serait pas présente à la date et à l'heure fixée pour l'élaboration de l'état des lieux des Locaux, cet état des lieux sera fait par l'architecte de l'autre Partie, nommé par les deux Parties à cet effet, en présence de tout huissier requis par le Bailleur.

Le Preneur paiera directement aux entreprises engagées le montant total des réparations et justifiera au Bailleur de la bonne fin des travaux. Il remettra au Bailleur un dossier technique pour permettre à celui-ci de se retourner contre les entreprises en cas de malfaçons.

A défaut par le Preneur d'avoir réalisé les travaux de réparation et de remise en état s'il y a lieu, le Bailleur après avoir fait constater l'état des lieux, pourra sans délai entreprendre ou faire entreprendre lesdits travaux aux frais et à la charge du Preneur.

Enfin, et par accord express, il est accepté que tous les travaux réalisés dans les Locaux, qui constitueraient une amélioration pour ces derniers, toutes les rénovations, tous les embellissements et travaux de décoration seront à la fin du présent Bail acquis par le Bailleur par voie d'accession sans que le Preneur ne puisse prétendre à aucune

indemnisation à ce titre, et en toutes circonstances. Restent exclus de cette accession tout le mobilier, les effets et marchandises.

ARTICLE 21 – ZONE DE RISQUES

Le Preneur est informé que les Locaux dépendent d'un ensemble immobilier situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou dans une zone de sismicité. Un état desdits risques établi en application des articles L. 125-5 et R. 125-6 du code de l'environnement est annexé aux présentes.

ARTICLE 22 - REALISATION DE TRAVAUX

22.1 Travaux d'Aménagements

Le Preneur déclare vouloir entreprendre dans les Locaux les travaux d'aménagement dont la liste figure ci-après annexée (ci-après dénommés les "Travaux d'Aménagements") que le Bailleur a d'ores et déjà autorisés suivant descriptif sommaire ci-annexé, et que le Preneur s'engage à faire exécuter dans le respect des prescriptions fixées au présent Article 22. Il est convenu entre les Parties, que si à un quelconque moment du Bail, il est avéré que lesdits travaux occasionnent des dommages sur les Locaux et/ou occasionnent un préjudice au Bailleur et/ou à tout tiers, le Preneur en assumera toutes les conséquences, de façon à ce que le Bailleur ne puisse être inquiété ou recherché, ce que le Preneur garantit.

Le Preneur pourra, sous réserves des conditions exprimées au permis de construire et sous réserve de préserver la qualité du site et de son environnement et de respecter le descriptif sommaire ci-après annexé, choisir l'extension et la nature exacte de ces travaux de rénovation, les moyens qui seront utilisés, les entreprises et la quantité ainsi que les conditions des opérations nécessaires dans l'optique de la réalisation de ces travaux. Dans tous les cas, ces travaux seront exécutés non seulement selon les principes de construction mais aussi sous le contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France ou en cas d'absence d'obligation en vertu des prescriptions légales applicables, et à titre supplétif d'un architecte inscrit sur le registre du Conseil National de l'Ordre des Architectes dplg. et de plus, étant donné la nature de certains de ces travaux et si besoin est sous le contrôle d'une équipe d'étude technique ou d'une équipe de contrôle.

Le Preneur s'oblige à entreprendre les Travaux d'Aménagements à compter de l'obtention du permis de construire qu'il se chargera de préparer et de déposer au nom et pour le compte du Bailleur.

De convention expresse, le coût des Travaux d'Aménagements sera pris en charge par le Bailleur et comprendra, les travaux de construction, les honoraires de l'équipe technique, de l'architecte et tous les frais liés à ces travaux et à leur préparation, y compris les primes prévisionnelles et définitives d'assurances.

Il est précisé que le coût de ces Travaux d'Aménagement ne dépassera pas la somme de 1.000.000 € hors taxe (ci-après dénommé le "Coût des Travaux d'Aménagements"). Ce montant constituera le montant maximum de financement des Travaux d'Aménagement à la charge du Bailleur, tout dépassement de ce montant étant exclusivement à la charge du Preneur. Dans l'hypothèse où un solde subsisterait, il sera affecté à titre de provision sur d'éventuels travaux portant sur la réparation de certaines parties du mur d'enceinte des Locaux. Ladite provision pour les travaux de réparation sera constituée par dérogation exceptionnelle aux termes de l'Article 7.2 ci-dessus concernant les articles 605 et 606 du Code civil.

Le Preneur est informé que le Coût des Travaux d'Aménagements sera financé grâce à la mise à disposition d'une ligne de crédit d'un montant de 1.000.000 € (la "Ligne de Crédit Tranche B") au profit du Bailleur par le Crédit-Bailleur aux termes d'un avenant au Contrat de Crédit-Bail (ci-après dénommé l'"Avenant au Contrat de Crédit-Bail"). Aux termes de l'Avenant au Contrat de Crédit-Bail, le Bailleur s'est engagé à verser au Crédit-Bailleur en plus de la Redevance (tel que ce terme est défini au Préambule) une redevance supplémentaire payable au prorata des montants effectivement débloqués et payés par le Crédit-Bailleur après validation du Bailleur (ci-après dénommée la "Redevance Tranche B").

En cas de résiliation du présent Bail à l'initiative du Bailleur et pour quelque cause que ce soit autre qu'en raison du non-respect des termes du présent Bail par le Preneur et en application des clauses pénales ou de résiliation prévues avant le terme prévu à l'Article 2 du Bail, celui-ci sera redevable, de plein droit et par la seule volonté contractuelle des Parties, du remboursement des éventuels investissements futurs faits par le Preneur tels qu'établis au jour de la résiliation par la valeur nette comptable des investissements immobiliers qu'avait fait le Preneur sur les Locaux et ses accessoires, valeur nette comptable inscrite dans les comptes du Preneur et indexée par année à compter de la réalisation de ces investissements selon l'indice du coût de la construction.

Les Travaux d'Aménagements seront réalisés sous la responsabilité exclusive du Preneur mais toujours à la charge du Bailleur.

Les Travaux d'Aménagements devront être réalisés dans le cadre de deux contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée portant l'un sur la réalisation de la salle de réunion, devant être signé dans un délai de trois (3) mois à compter de la signature des présentes, et l'autre portant sur la réalisation d'un SPA, devant être signé avant le démarrage des travaux. Il est précisé que le dossier de permis de construire du SPA devra être préalablement soumis à au Bailleur pour avis et proposition.

Le Preneur s'engage à ce que les travaux d'aménagement de la nouvelle salle de réunion soient démarrés dans le courant de l'année 2013 et ceux du SPA au cours de la première période triennale du présent bail.

22.2 Travaux du Mur d'Enceinte

Le Preneur s'engage à entreprendre les travaux sur le mur d'enceinte des Locaux (ci-après dénommés les "Travaux du Mur d'Enceinte") conformément aux termes de l'article 2. c. (ii) et (iii) de la Lettre-Accord.

De convention expresse, le coût des Travaux du Mur d'Enceinte et le coût des Factures visées à l'article 2. c. (i) de la Lettre-Accord (ci-après dénommées les "Factures") sera réglé par le Crédit-Bailleur. Il est précisé que la réalisation des Travaux du Mur d'Enceinte et le paiement des Factures ne dépasseront pas la somme de 225.312,58 € hors taxe (ci-après dénommé le "Coût des Travaux du Mur d'Enceinte et de Règlement des Factures"). Ce montant constituera le montant maximum de financement des Travaux du Mur d'Enceinte et de paiement des Factures à la charge du Bailleur, tout dépassement de ce montant étant exclusivement à la charge du Preneur, nonobstant les termes de l'Article 22.1 ci-dessus.

Le Preneur est informé que le Coût des Travaux du Mur d'Enceinte et de Règlement des Factures sera financé grâce à la mise à disposition d'une ligne de crédit d'un montant de 225.312,58 € (ci-après dénommée la "Ligne de Crédit Tranche A") au profit du Bailleur par le Crédit-Bailleur conformément aux termes du Contrat de Crédit-Bail, étant précisé qu'au jour de la signature du présent bail les factures de la société Rovalec d'un montant total de 28.760,86 € HT ont été réglées par le Crédit-bailleur et que la facture de la société Realitherm d'un montant de 4.218,60 € HT ainsi que la facture de la société Socotec d'un

montant de 1.422 € HT sont en cours de règlement. Le montant de la Ligne de Crédit Tranche A est donc de 190.911,12 € HT.

Le solde de la Ligne de Crédit Tranche A qui serait non dépensé aux fins des articles 2.c. (i), (ii) et (iii) de la Lettre-Accord sera ajouté à Ligne de Crédit Tranche B.

Aux termes dudit Contrat de Crédit-Bail, la mise à disposition de la Ligne de Crédit Tranche A entraînera une augmentation de la Redevance (tel que ce terme est défini au Préambule), au prorata des montants effectivement débloqués et payés par le Crédit Bailleur après validation du Bailleur (ci-après dénommé le "Tirage Tranche A").

De convention expresse, tous les travaux qui devront le cas échéant être entrepris sur le mur d'enceinte, en cours d'exécution du présent bail, qu'elle qu'en soit la nature, seront à la charge du Preneur. Il est expressément convenu entre les Parties que le remplacement des parties du mur à réparer par la mise en place d'une clôture sera réputé satisfaisant. Le Preneur en aucun cas n'aura l'obligation de reconstruire un mur à neuf en cas d'éboulement.

ARTICLE 23 - AGRANDISSEMENT

Le Preneur pourra prendre la décision d'effectuer la construction de quelques locaux supplémentaires de la même nature, à tout moment, dans le but de développer son activité, étant précisé que le Preneur devra soumettre sa demande au Bailleur pour son approbation, comprenant tous les plans et la description détaillée ainsi que le coût prévu. En cas d'avis favorable, tous les travaux prévus devront respecter les clauses d'application du plan local d'urbanisme, ainsi que toute autre disposition du présent Bail ou afférentes à la qualité de monument. Le Preneur assumera toutes les démarches administratives ainsi que les coûts des travaux, frais et honoraires annexes sauf en cas d'accord de financement des travaux par le Bailleur.

ARTICLE 24 - EXPROPRIATION

En cas d'expropriation pour une cause d'utilité publique, le Bailleur et le Preneur négocieront conjointement avec les pouvoirs publics les indemnités du fonds de commerce et des Locaux.

En cas d'expropriation, de reculement ou de modification de l'alignement des Locaux par une administration compétente, il ne pourra être réclamé au Bailleur aucune indemnité sous quelque forme que ce soit, tous les droits du Preneur étant réservés contre la partie expropriante.

ARTICLE 25 - ANNEXES

Les Parties s'engagent à annexer au présent bail les documents figurant ci-après dans un délai de trois (3) mois à compter de la signature des présentes.

Le Bailleur s'engage à communiquer au Preneur les annexes suivantes :

- Etat des risques technologiques, plan de prévention ;
- Diagnostic technique amiante ;
- Diagnostic performance énergétique ;
- Constat de risque d'exposition au plomb portant exclusivement sur la partie des Locaux occupés en permanence par le couple d'hôtes, salariés du preneur ;
- Plan de situation propriété, plan masse (ou tout plan définissant avec précision l'assiette du bail).

Le Preneur s'engage à communiquer au Bailleur les annexes suivantes :

- Permis de construire portant sur la réalisation de la salle de réunion (arrêté initial et arrêté de prorogation, ainsi que la demande du Permis de construire modificatif) ;
- Copie de la lettre Accord du 6 février 2013 ;
- Annexe environnementale, dont le coût sera réparti à parts égales entre le Bailleur et le Preneur.

Les Parties conjointement devront faire établir et annexer :

- Procès-verbal de constat d'état des lieux contradictoire (Art.4).

Dans l'hypothèse où l'une des annexes précitées ne serait pas annexée au présent bail dans le délai convenu entre les Parties, le présent bail pourrait être résilié de plein droit et sans formalité préalable, par la Partie créancière de l'obligation, par lettre recommandée avec accusé réception.

ARTICLE 26 - CHOIX DU DOMICILE

Pour l'exécution du présent Bail, les Parties choisissent comme domicile leurs adresses respectives qui figurent au début de ce Bail.

ARTICLE 27 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toute contestation qui pourrait surgir à propos de l'existence, de l'exécution, ou de la résiliation des présentes, et en général, tout litige survenant entre le Bailleur et le Preneur sont de la compétence du Tribunal de grande instance du lieu de situation des Locaux.

ARTICLE 28 - CLAUSE LEGALE SUPPLETIVE

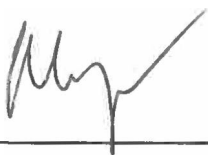
Pour tout ce qui n'a pas été prévu dans ce Bail, seront appliquées les dispositions des articles L.145-1 et suivantes du Code de commerce et des dispositions non codifiées du décret n°53960 du 30 septembre 1953 relatif au statut des baux commerciaux.

ARTICLE 29 - INFORMATIONS SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DU PRENEUR

Le Preneur s'engage à communiquer au Bailleur chaque année dans le mois suivant la publication de ses comptes, son bilan et son compte de résultat. Il s'engage aussi à communiquer au Bailleur l'évolution de son actionnariat.

Signé à Paris, le 12 avril 2013, en trois (3) exemplaires.

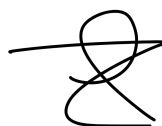
LE BAILLEUR



GUE

Représentée par Monsieur Bertrand
DUMAS

LE PRENEUR



CHA FRANCE

Représenté par Jacques NGO